

## [6] [ 시정 ] 사항

제 목 : 미지급용지 등 감정평가 의뢰 부적정

조치부서 : □□□□본부(시정)

관 련 자 :

내 용

### 1. 업무개요

□□□□본부는 ○○○○○지구에 편입되는 토지의 손실보상금 산정을 위하여 감정평가를 의뢰하였다.

### 2. 관계규정 및 판단기준

「토지보상법 시행규칙」 제25조(미지급용지)에 따르면 종전에 시행된 공익사업 부지로서 보상금이 지급되지 아니한 토지(이하 “미지급용지”<sup>1)</sup>라 한다)는 종전의 공익사업에 편입될 당시의 이용상황을 상정하여 평가하여야 하며,

동 시행규칙 제26조(도로 및 구거부지의 평가)는 도로부지에 대한 평가 중 사도법에 의한 사도<sup>2)</sup>의 부지는 인근 토지 대한 평가액의 5분의 1 이내로 평가

1) 종전에 시행된 공익사업의 부지로서 보상금이 지급되지 아니한 토지[「토지보상법 시행규칙」 제25조(미지급용지의 평가)]

2) 「도로법」의 규정에 의한 도로나 「도로법」의 준용을 받는 도로, 「농어촌도로 정비법」에 의한 농어촌도로 및 「농어촌정비법」에 따라 설치된 도로가 아닌 것으로서 위 도로에 연결되는 길을 말하며 미리 관할 시장·군수의 사도개설허가를 받고, 사도관리대장에 등재(2023 보상실무 편람, 401p)

하도록 규정하고 있다.

또한 公社「기본조사 및 보상업무에 관한 지침」 제18조(도로 및 구거부지)에 따르면 감정평가 의뢰시 현황 도로에 대한 조사 사항을 제시하도록 하고, 제19조(미지급용지)에 따르면 대상토지가 미지급용지임과 시효취득 여부, 현재의 이용 상황 및 지목, 종전의 공익사업에 편입될 당시의 지목·지형·지세·면적·도로와의 접근정도·이용상태 등 조사내역을 명시하여 의뢰하도록 규정하고 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

그러나 @@@은 ○○○○○지구 내 편입 토지 보상을 위한 감정평가 의뢰시 관할 지자체에 조회를 요청하여 회신 받은 사도법상 사도 개설 허가 및 미지급용지 내역을 명시하여 제시하지 아니한 사실이 확인되었다.

### 조치할 사항

□□□□본부장은

사업지구 내 사도법상 사도 부지 및 미지급용지에 대하여 구체적인 조사 사항을 명시하여 감정평가에 반영하시기 바랍니다(시정).